Los derechos humanos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué son los derechos humanos y sus características: universales, inalienables, indivisibles e iguales
- Describir su evolución histórica hasta la Declaración Universal de 1948
- Distinguir las tres generaciones de derechos con ejemplos
- Relacionar derechos y deberes y conocer los derechos de la infancia
- Identificar vulneraciones actuales y formas de defender los derechos

Para pensar

Si naces en un país distinto, ¿tienes menos derechos? ¿Quién decide qué derechos tiene una persona?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 ¿Qué son los derechos humanos?

Los **derechos humanos** son un conjunto de facultades y libertades que corresponden a todas las personas por el simple hecho de serlo, para que puedan vivir con dignidad. Se basan en la idea de que todos los seres humanos tenemos el mismo valor y por eso merecemos las mismas condiciones básicas: vida, libertad, seguridad, alimentación, salud, educación, igualdad ante la ley y participación en la vida pública.

No son un favor ni un premio que concede un gobierno: son **exigibles**. Cuando un Estado no los respeta, la persona puede reclamar ante los tribunales y ante organismos internacionales. Tienen además una función de **límite**: ningún poder, ni siquiera una mayoría democrática, puede decidir quitar a una persona su vida, convertirla en esclava o torturarla. Por eso se dice que son la base de la convivencia pacífica y de la democracia. Cuando una sociedad respeta estos mínimos, sus miembros pueden confiar unos en otros y hacer proyectos de futuro; cuando no lo hace, aparecen el miedo y la desconfianza.



1.2 Características de los derechos humanos

Los derechos humanos se reconocen por cinco rasgos. Son **universales**: valen para todas las personas, en todas partes, sin distinción de sexo, origen, religión, idioma o ideas. Son **inalienables**: no se pueden quitar ni se puede renunciar a ellos, ni siquiera de forma voluntaria (nadie puede venderse como esclavo). Son **indivisibles e interdependientes**: están conectados, y sin uno el otro se debilita;

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

amplían con el tiempo conforme la sociedad toma conciencia de nuevas necesidades, como los derechos digitales.

Que sean universales no significa que sean idénticos en la práctica en todas partes, sino que todas las culturas deben respetarlos como mínimos.

Rasgo	Significa
Universales	valen para todos
Inalienables	no se pierden
Indivisibles	se apoyan entre sí
Iguales	mismo valor para todos

1.3 Historia de los derechos humanos

La idea de derechos tiene una larga historia. En el siglo VI a. C., el rey persa Ciro el Grande mandó escribir en el **Cilindro de Ciro** la libertad religiosa de los pueblos conquistados, un texto que algunos consideran un precedente. En 1215, la **Magna Carta** inglesa limitó el poder del rey. En el siglo XVIII, la **Declaración de Independencia** de Estados Unidos (1776) y la **Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano** (Francia, 1789) afirmaron que las personas nacen libres e iguales. Sin embargo, estas declaraciones dejaban fuera a las mujeres, a los esclavizados y a muchos pueblos.

Con el tiempo, movimientos sociales ampliaron los derechos: la abolición de la esclavitud, el sufragio femenino, los derechos de los trabajadores. El gran salto llegó en 1948 con la Declaración Universal. Conviene recordar que los derechos no cayeron del cielo: fueron conquistados por personas concretas que protestaron, escribieron y arriesgaron su seguridad, como las sufragistas o los defensores de la abolición.

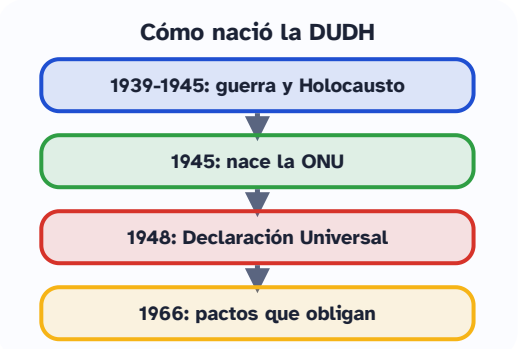
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 La Declaración Universal de 1948

La **Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)** nació de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Se aprobó el **10 de diciembre de 1948** en París, en la Asamblea General de la ONU, y esa fecha se celebra cada año como el Día de los Derechos Humanos. Consta de un preámbulo y 30 artículos. El artículo 1 resume su espíritu: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros».

La Declaración no es un tratado obligatorio, pero su prestigio moral fue tan grande que inspiró muchas constituciones y tratados posteriores, como los Pactos Internacionales de 1966, que sí obligan a los Estados que los firman. Así se pasó de una proclamación de principios a un sistema de protección jurídica.



1.5 Qué dice la Declaración

Los 30 artículos se pueden agrupar en bloques. Los artículos 1 y 2 afirman la **igualdad y la no discriminación**. Los artículos 3 a 11 protegen la **vida, la libertad y la seguridad**: prohíben la esclavitud y la tortura, y garantizan un juicio

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

propiedad. Los artículos 18 a 21 recogen las **libertades de pensamiento, religión, expresión, reunión y participación política**. Los artículos 22 a 27 son los **derechos económicos, sociales y culturales**: seguridad social, trabajo, descanso, salud, educación y cultura. Los artículos 28 a 30 hablan del orden internacional y de los **deberes** hacia la comunidad.

Es un texto breve que merece la pena leer entero; su lenguaje es sencillo y se entiende a tu edad.



1.6 Las tres generaciones de derechos

Los derechos se suelen clasificar por el momento histórico en que fueron reconocidos. Los de **primera generación** son los derechos *civiles y políticos*: vida, libertad, igualdad ante la ley, libertad de expresión, voto, juicio justo. Surgieron en las revoluciones del siglo XVIII y piden al Estado que *no* interfiera. Los de **segunda generación** son los *económicos, sociales y culturales*: trabajo, vivienda, salud, educación, seguridad social. Aparecieron en los siglos XIX y XX con el movimiento obrero, y exigen que el Estado *actúe* para garantizarlos. Los de **tercera generación**, o derechos de *solidaridad*, protegen bienes colectivos: la paz, el medio ambiente sano, el desarrollo y el patrimonio común de la humanidad. Algunos autores hablan ya de una cuarta generación ligada a las tecnologías.

Todas las generaciones se complementan y son igual de importantes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.7 Derechos y deberes

Los derechos van acompañados de **deberes**. Mi derecho a la educación supone el deber de respetar a mis compañeros para que ellos puedan aprender. Mi libertad de expresión conlleva el deber de no insultar ni difundir mentiras. El artículo 29 de la DUDH lo dice así: «Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad». Los derechos de unos suponen deberes para otros: el derecho a la seguridad obliga a todos a respetar las normas de tráfico.

Pero atención: los derechos **no se condicionan** al cumplimiento de los deberes. Un niño que no ha hecho los deberes de clase no pierde su derecho a la alimentación o a la salud. Los deberes sirven para convivir bien, no para decidir quién merece tener derechos. Esta distinción es clave para no confundir «tener derechos» con «ganárselos». En la escuela se ve claro: todos tenemos derecho a que se nos escuche, y todos tenemos el deber de escuchar a los demás, pero un alumno con malas notas no pierde por ello su derecho a ser tratado con respeto.



1.8 Los derechos de la infancia

Los niños y adolescentes tienen los mismos derechos humanos que los adultos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

más ratificado de la historia. Se entiende por niño toda persona menor de 18 años. Se apoya en cuatro principios: la **no discriminación** (todos los niños, sin excepción), el **interés superior del niño** (las decisiones que le afectan deben priorizar su bienestar), el **derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo**, y el **derecho a ser escuchado** y a participar según su edad y madurez.

Entre sus derechos están: tener un nombre y una nacionalidad, vivir con la familia, recibir educación, jugar, estar protegido del maltrato y de la explotación, y expresar su opinión. En España, la Ley Orgánica de protección jurídica del menor y otras leyes los desarrollan.



1.9 Los derechos en la Constitución española

La **Constitución de 1978** dedica su Título I a los «derechos y deberes fundamentales» (artículos 10 a 55). Entre ellos destacan la igualdad ante la ley sin discriminación (art. 14); la vida y la integridad física (art. 15); la libertad ideológica y religiosa (art. 16); la libertad y la seguridad (art. 17); el honor, la intimidad y la propia imagen (art. 18); la libertad de expresión (art. 20); el derecho de reunión (art. 21); la participación política (art. 23); la tutela judicial efectiva (art. 24); la educación (art. 27); y, entre los principios rectores, la protección de la salud (art. 43) y la vivienda (art. 47).

Los derechos más importantes (arts. 14 a 29) gozan de la máxima protección: se pueden defender ante los tribunales y, si hace falta, mediante el **recurso de amparo** ante el Tribunal Constitucional. Además, España forma parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), cuyo guardián es el **Tribunal Europeo de Derechos Humanos** de Estrasburgo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Escalones de protección

1.10 Vulneraciones actuales

Aunque se ha avanzado mucho, los derechos siguen vulnerándose en el mundo. Más de cien millones de niños y niñas trabajan en vez de ir a la escuela; millones de personas son **refugiadas** por conflictos armados y persecuciones; todavía existen la esclavitud moderna y la trata de seres humanos; hay discriminación por sexo, origen, discapacidad u orientación; en algunos países se censura la libertad de expresión o se encarcela a quienes opinan distinto. También hay situaciones cercanas: acoso escolar, ciberacoso, violencia de género, exclusión de personas migrantes o de pobreza infantil.

Para analizar un caso conviene preguntarse: ¿qué derecho está en juego? ¿Quién lo vulnera: un Estado, una empresa, un grupo o una persona? ¿Quién sufre las consecuencias? ¿Qué se puede hacer? Detectar las vulneraciones es el primer paso para combatirlas.

Derecho	Vulneración
Educación	trabajo infantil
Libertad	esclavitud moderna
Asilo	refugiados sin acogida
Igualdad	discriminación
Intimidad	ciberacoso

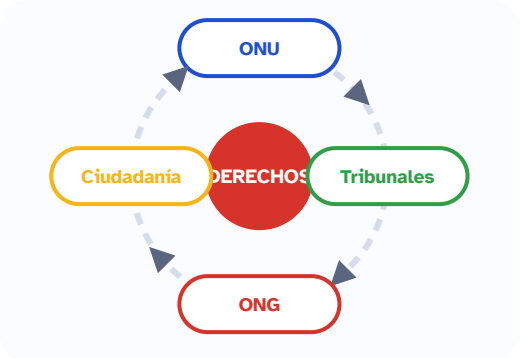
1.11 Cómo defender los derechos

Defender los derechos no es solo cosa de gobiernos. Existen varios niveles de defensa. A escala **internacional**, la ONU y sus organismos (Consejo de Derechos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

como Amnistía Internacional, Save the Children o Médicos Sin Fronteras denuncian abusos y ayudan a las víctimas. Y la **ciudadanía** puede actuar: informándose, firmando campañas, haciendo voluntariado, participando en asociaciones y consumiendo de forma responsable.

En el instituto también podemos defender derechos: apoyar a un compañero acosado, respetar las opiniones distintas, colaborar con los delegados y utilizar las redes sociales con responsabilidad. Los derechos humanos se hacen realidad en los pequeños gestos de cada día.



Los derechos humanos

Qué son	garantías básicas de toda persona
Rasgos	universales · inalienables · indivisibles
DUDH	ONU · 10-12-1948 · 30 artículos
Generaciones	civiles · sociales · solidaridad
Infancia	Convención 1989 · UNICEF
Defensa	ONU · tribunales · ONG · cada persona

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué son los derechos humanos? Define con tus palabras.**

2. **¿Cuándo se aprobó la Declaración Universal y dónde?**

3. **¿Cuántos artículos tiene la DUDH?**

4. **Completa: los derechos humanos son universales, ____, indivisibles e ____.**

5. **Escribe un derecho de cada generación.**

6. **¿Qué es la ONU y para qué se creó?**

7. **Di qué edad marca la mayoría de edad y a quién protege la Convención de la infancia.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Menciona dos derechos del niño recogidos en la Convención.**

9. **¿Qué título de la Constitución recoge los derechos fundamentales?**

10. **Nombra tres ONG que defienden derechos humanos.**

11. **Explica por qué los derechos son inalienables y pon un ejemplo.**

12. **Ordena cronológicamente: Magna Carta, DUDH, Declaración francesa de 1789, Convención de los Derechos del Niño.**

13. **Explica la diferencia entre derechos de primera y de segunda generación.**

14. **¿Por qué los derechos no dependen del cumplimiento de los deberes?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Explica el principio del «interés superior del niño» con un ejemplo.**

16. **Escribe un caso de vulneración del derecho a la intimidad entre adolescentes y cómo evitarlo.**

17. **Identifica qué artículo de la Constitución protege: a) la libertad de expresión; b) la igualdad; c) la educación.**

18. **¿Qué diferencia hay entre una declaración y un tratado?**

19. **Propón tres acciones que puedes hacer en tu instituto para defender derechos humanos.**

20. **Explica qué es una persona refugiada y qué derecho la protege.**

21. **¿Por qué decimos que los derechos son progresivos? Pon un ejemplo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Reescribe como derecho esta frase: «Los niños deben estar en la escuela y no trabajar».**

23. **Lee el artículo 1 de la DUDH y explica qué significan «libres e iguales en dignidad y derechos» y «fraternalmente».**

24. **Un político dice: «Los derechos humanos son un invento occidental». Escribe una respuesta razonada.**

25. **Compara las diferencias entre la Declaración francesa de 1789 y la DUDH de 1948.**

26. **Analiza un conflicto de derechos: libertad de expresión de un influencer frente al honor de una persona.**

27. **Investiga el trabajo infantil: causas y soluciones.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Explica la relación entre derechos humanos y democracia.**

30. **Redacta un breve texto argumentando por qué hay que defender los derechos humanos aunque no nos afecten directamente.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Los derechos humanos son...**

   A) privilegios de algunos
   B) derechos de toda persona por serlo
   C) premios
   D) favores del Estado

2. **La DUDH se aprobó en...**

   A) 1789
   B) 1945
   C) 1948
   D) 1978

3. **Los derechos humanos son inalienables porque...**

   A) se pueden vender
   B) no se pueden quitar ni ceder
   C) solo valen en un país
   D) dependen del dinero

4. **El derecho de voto es de...**

   A) primera generación
   B) segunda generación
   C) tercera generación
   D) ninguna

5. **El derecho a la educación es de...**

   A) primera generación
   B) segunda generación
   C) tercera generación
   D) cuarta generación

6. **El derecho a un medio ambiente sano es de...**

   A) primera generación
   B) segunda generación
   C) tercera generación

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 1948
B) 1966
C) 1989
D) 2000

8. **Según la Convención, es niño toda persona menor de...**

A) 12 años
B) 16 años
C) 18 años
D) 21 años

9. **El interés superior del niño significa...**

A) que decide el niño siempre
B) que se prioriza su bienestar
C) que manda la familia
D) que no importa

10. **La Constitución española recoge los derechos en...**

A) el Título I
B) el Título X
C) el preámbulo
D) el artículo 1

11. **El recurso de amparo se presenta ante...**

A) el Ayuntamiento
B) el Tribunal Constitucional
C) la ONU
D) el colegio

12. **El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está en...**

A) Madrid
B) Estrasburgo
C) Nueva York
D) Roma

13. **Los derechos se pierden si no se cumplen los deberes.**

A) verdadero

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) solo en menores

14. **La libertad de expresión…**

A) permite insultar

B) tiene límites como el honor y la dignidad

C) no existe en España

D) es solo de políticos

15. **La ONU se creó en…**

A) 1914

B) 1939

C) 1945

D) 1989

16. **¿Quién presidió la comisión que redactó la DUDH?**

A) Gandhi

B) Eleanor Roosevelt

C) Churchill

D) Kennedy

17. **El Cilindro de Ciro es un antecedente de…**

A) la libertad religiosa de los pueblos

B) el voto femenino

C) la ONU

D) la UE

18. **Una ONG de derechos humanos es…**

A) Amnistía Internacional

B) una empresa de coches

C) un equipo de fútbol

D) un partido

19. **El derecho de asilo protege a…**

A) turistas

B) personas perseguidas que huyen

C) deportistas

D) empresarios

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) solo con policía

C) solo con dinero

D) no se defienden

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son los derechos humanos y por qué se tienen por ser persona; Cuáles son las cuatro características principales; Cómo se clasifican en tres generaciones; Qué dice la Convención sobre los Derechos del Niño; Cómo podemos defender los derechos humanos en nuestro día a día.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Derecho humano	Facultad que toda persona tiene por ser persona.
Declaración	Documento que proclama principios.
Tratado	Acuerdo entre Estados que obliga jurídicamente.
ONU	Organización de las Naciones Unidas.
Universal	Que vale para todos.
Inalienable	Que no se puede quitar.
Indivisible	Que no puede separarse de otros derechos.
Ratificar	Aceptar formalmente un tratado.
Refugiado	Persona que huye de guerra o persecución.
Asilo	Protección que da un país a un perseguido.
Sufragio	Derecho de voto.
Discriminación	Trato desigual injusto por motivos personales.
Tutela judicial	Derecho a defenderse ante un tribunal.
Trata de personas	Captación y explotación de seres humanos.
Ciudadanía	Condición de miembro de una comunidad con derechos y deberes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Derechos humanos

Derechos de toda persona por el hecho de serlo.

DUDH

Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948.

Universales

Valen para todas las personas en todas partes.

Inalienables

No se pueden quitar ni ceder.

1ª generación

Derechos civiles y políticos.

2ª generación

Derechos económicos, sociales y culturales.

3ª generación

Derechos de solidaridad: paz, medio ambiente.

Convención del Niño

Tratado de la ONU de 1989 sobre derechos de la infancia.

Interés superior

Priorizar el bienestar del niño en toda decisión.

Recurso de amparo

Defensa de derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional.

Asilo

Protección a quien huye de la persecución.

ONG

Organización que defiende causas sin ánimo de lucro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Se tienen por ser persona.
2. **C)** Asamblea General de la ONU.
3. **B)** Son irrenunciables.
4. **A)** Civiles y políticos.
5. **B)** Económicos, sociales y culturales.
6. **C)** Derechos de solidaridad.
7. **C)** Aprobada por la ONU.
8. **C)** Hasta los 18.
9. **B)** Principio de la Convención.
10. **A)** Artículos 10 a 55.
11. **B)** Para derechos fundamentales.
12. **B)** Ligado al Consejo de Europa.
13. **B)** Los deberes sirven para convivir.
14. **B)** Art. 20 CE.
15. **C)** Tras la Segunda Guerra Mundial.
16. **B)** Activista y viuda del presidente Franklin Roosevelt.
17. **A)** Siglo VI a. C.
18. **A)** Denuncia abusos.
19. **B)** Refugiados.
20. **A)** Varios niveles.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Son facultades y libertades que tiene toda persona por serlo, para vivir con dignidad.
2. El 10 de diciembre de 1948, en París, en la Asamblea General de la ONU.
3. Treinta, más un preámbulo.
4. Inalienables e iguales.
5. 1ª: libertad de expresión. 2ª: educación. 3ª: medio ambiente sano.
6. La Organización de las Naciones Unidas, creada en 1945 para mantener la paz y proteger los derechos humanos.
7. A los 18 años; la Convención protege a toda persona menor de 18.
8. Educación, jugar, ser protegido del maltrato, tener nombre y nacionalidad, ser escuchado.
9. El Título I (artículos 10 a 55).
10. Amnistía Internacional, Save the Children, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja...
11. No se pueden quitar ni ceder; nadie puede renunciar a su libertad convirtiéndose en esclavo, ni siquiera de forma voluntaria.
12. Magna Carta (1215), Declaración francesa (1789), DUDH (1948), Convención del Niño (1989).
13. Los de primera protegen libertades y piden que el Estado no interfiera; los de segunda requieren que el Estado actúe para garantizar trabajo, salud o educación.
14. Porque se tienen por ser persona; los deberes sirven para convivir, no para ganar derechos. Un niño no pierde su derecho a comer por no hacer deberes.
15. Las decisiones que afectan a un menor deben priorizar su bienestar; por ejemplo, un juez decide con quién vive un niño pensando en lo mejor para él.
16. Compartir una foto privada de un compañero sin permiso. Se evita pidiendo consentimiento y borrando lo que se haya difundido.
17. a) art. 20; b) art. 14; c) art. 27.
18. La declaración proclama principios sin obligar jurídicamente; el tratado obliga a los Estados que lo ratifican.
19. Apoyar a un compañero acosado, organizar una campaña del 10 de diciembre, participar como delegado, respetar opiniones distintas.
20. Quien huye de su país por guerra o persecución; tiene derecho de asilo (art. 14 DUDH) y no puede ser devuelta a un lugar donde corra peligro.
21. Porque se amplían con el tiempo; hoy se habla de derechos digitales como la protección de datos.
22. Todo niño tiene derecho a la educación y a ser protegido de la explotación laboral.
23. Libres: sin esclavitud; iguales: nadie vale más; fraternalmente: con solidaridad. Une igualdad, razón y solidaridad como base de la convivencia.
24. En la comisión que redactó la DUDH participaron representantes de China, Líbano,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

25. La de 1789 afirmaba libertad e igualdad pero excluía en la práctica a mujeres y esclavizados, y era nacional; la de 1948 es universal, incluye derechos sociales y se proclama para toda la humanidad.
26. Se ponderan ambos: se puede criticar y opinar, pero no difamar ni acosar. Los tribunales valoran el interés público, la veracidad y el respeto a la dignidad.
27. Causas: pobreza, falta de escuelas y explotación. Soluciones: educación gratuita, leyes laborales, ayudas a familias y comercio justo.
28. Deben mostrar derechos concretos (educación, igualdad, expresión, paz) con lemas breves y mensaje de acción. Actividad creativa.
29. La democracia garantiza participación y limita el poder; los derechos son el límite que ninguna mayoría puede cruzar. Se refuerzan mutuamente.
30. Porque la dignidad es de todos; si se vulneran los de unos, se debilitan los de todos. La solidaridad y la memoria histórica nos muestran las consecuencias de mirar hacia otro lado.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información